

ПАО «группа компаний ПИК»,
ИНН 5040020598
142784, московская обл., г. Видное, мкр.
Жуково, д. 1
От: Иванов Иван Иванович
140001, московская обл., г. Люберцы, ул.
Примерная, д. 3, кв. 41
Тел. +7 (999) 999-99-99, ivanov@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

Между мной и застройщиком заключен Договор участия в долевом строительстве №ДДУ-2023/000001 от 20.03.2023 года. Объектом долевого строительства является квартира по адресу: ЖК «Люберцы», корп. 8, кв. 247, Московская обл., г. Люберцы. Цена Договора составляет 4 200 000 рублей.

Плановая дата передачи объекта по Договору — 01.09.2025. Фактически квартира передана 01.03.2026, то есть с нарушением срока на 181 календарный день. Застройщик не уведомил меня о переносе сроков передачи объекта долевого строительства.

На основании статьи 6 части 2 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ размер неустойки рассчитывается следующим образом:

$4\,200\,000 \text{ рублей} \times 21 \% / 100 / 150 \times 181 \text{ день} = 1\,064\,160 \text{ рублей.}$

Просрочка передачи объекта долевого строительства подтверждается представленными документами и расчетом.

А) Взыскать с застройщика неустойку в размере 1 064 160 рублей в течение десяти календарных дней с момента получения данной претензии.

Б) При отсутствии исполнения требования передать квартиру в разумный срок.

В случае неисполнения указанных требований я буду вынужден обратиться в суд для защиты своих нарушенных прав. Кроме того, будут предъявлены требования о компенсации морального вреда, взыскании штрафа в соответствии со статьей 13 частью 6 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», судебных расходов.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____